

2 업무별 문제점 및 조치할 사항

(1) 법무사 여비 지급 부적정

- 「법무사 운용 요강」 제13조(보수의 지급기준)의 [별표 5] '법무사 보수지급기준'에 따르면 기타 신청업무는 법원별로 여비를 지급하도록 되어 있고 여비 지급은 관련공부 징구, 신청 등의 경우에 최대 2회를 지급할 수 있도록 되어 있음
 - 그러나, 대한민국법원 전자소송(<http://ecfs.scourt.go.kr>)¹⁾의 도입으로 2015년 3월부터 기타 신청업무 중 채무불이행자명부 등재 신청은 전자소송제도를 이용하여 접수가 가능해짐에 따라
 - 전자소송제도를 이용하여 채무불이행자명부 등재 신청을 하는 경우에는 법무사가 실제 법원에 출장을 가지 아니하였으므로 여비를 지급하지 않도록 위 규정을 보완하는 것이 타당함
- 그런데, 2015. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지 2년간 대구경북지역 본부의 기타 신청업무 중 채무불이행자명부 등재 신청에 대한 법무사 여비지급 현황을 점검한 결과
 - [표 1]과 같이 총 신청 건수 256건 중 202건은 법무사가 실제 출장을 가지 아니하고 전자신청을 하였음에도 여비를 지급하였고

1) "전자소송"은 대한민국 법원이 운영하는 전자소송시스템을 이용하여 소를 제기하고 소송절차를 진행하는 재판방식을 말함. 대한민국 법원은 소송문서 제출부담의 감소, 소송비용의 절감, 소송절차의 신속성과 투명성의 제고 등 법원이 추구하는 '국민을 섬기는 사법서비스'를 구현을 목적으로 2011. 5. 2. 민사전자소송을 실시하는 등 모든 사건에서 전자소송을 단계적으로 도입 중에 있음

[표 1] 법무사 여비 지급 현황

(단위 : 건, 천 원)

채무불이행자명부 등재 신청 건수	여비 지급 건수	여비 지급액
----------------------	----------	--------

“기재 생략”

- 같은 기간 동안 대구경북지역본부를 제외한 9개 지역본부에 대해 전수조사 한 결과도 [표 2]와 같이 총 2,837건의 채무불이행자명부 등재 신청사건 중 90% 상당인 2,550건에 대해 총 60,185천 원의 여비를 지급하는 등 여비 지급 실태가 극구한 실정임

[표 2] 법무사 여비 지급 현황

(단위 : 건, 천 원)

지역본부	신청 건수	여비 지급 건수 (비율)	여비 지급액
------	-------	---------------	--------

“기재 생략”

- 특히, 서울지역본부는 관할법원이 지역본부 소재지로부터 300km를 초과하는 경우에는 전자소송제도를 이용한 건임에도 불구하고 1건 여비를 99천 원(회당 44.5천 원씩, 왕복 2회 적용)씩 총 117건, 11,583천 원을 지급하였음

【조치할 사항】

- ◇ 신용지원총괄부장은 법무사 여비 지급 시 전자소송의 경우에는 여비를 지급하지 않고, 실제 출장을 다녀온 경우에만 여비를 지급하도록 「법무사 운용 요강」 제13조의 [별표 5] ‘법무사 보수지급기준’을 합리적으로 개정하시기 바람. (개선)